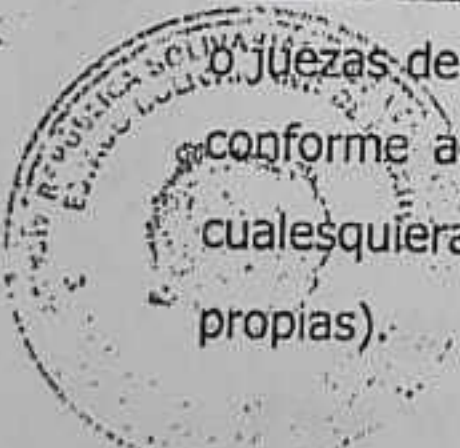


CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



Artículo 253: La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. (Negrillas propias).



Artículo 258: La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. (Negrillas propias).

LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Artículo 56: Son competencias propias del Municipio las siguientes:

g. La justicia de paz; la atención social sobre la violencia contra la mujer y la familia, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable. (Negrillas propias).

Artículo 119: Corresponde al Síndico Procurador o Síndica Procuradora:

7. Asesorar jurídicamente y orientar a los ciudadanos y ciudadanas, organizados o no, en todos los asuntos de su competencia.

En fecha 11 de octubre de 2019 se procede a practicar la correspondiente inspección por parte de este despacho.

En fecha 24 de octubre 2019, se procede a oficiar a la Dirección de Transporte de la Alcaldía del Municipio Guaicaipuro donde es solicitada la remoción de dos unidades vehiculares (autobuses).

En fecha 12 de noviembre, es realizada la correspondiente inspección por parte del funcionario Isaías Brito adscrito a la Dirección de Transporte antes identificada, donde quedo corroborado que las unidades accidentadas se encontraban aparcadas en la zona de servidumbre de paso.

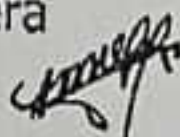
En fecha 28 de noviembre 2019 se libran citaciones a las partes a fin de que hagan presencia en fecha 04 de diciembre de 2019.

En fecha 04 de diciembre de 2019, se apersonan las partes, donde no se consolidaron acuerdos, quedando suspendido el acto.

En fecha 05 de diciembre se recibe escrito por parte de la representación legal de Conjunto Parque Residencial las Flores, integrado por los Edificios Amapola, Tulipán y Gardenia, donde se indica la voluntad expresa de los miembros de las juntas de condominio de ambos conjuntos residenciales de llegar a acuerdos que beneficien a ambos conjuntos residenciales.

En fecha 10 de diciembre se recibe convocatoria realizada en fecha 04/12/19 por los miembros de las Juntas de Condominio de Las Residencias Las flores (Amapola, Tulipán y Gardenia), girada a los miembros de las Juntas de Condominio del Conjunto Residencial La Ponderosa 1º y 2º Etapa, compuesto por los Edificios Las Brisas "A", "B", "C", "D" y "E, en la cual se evidencia el correspondiente acuse de recibo, lo que demuestra que los mismos se dieron por notificados, donde el punto único a tratar fue "Concretar con urgencia trabajos en área común (servidumbre de paso)", dándose la reunión convocada en fecha 09/12/2019, igualmente a tales efectos se anexó acta levantada, donde constan los siguientes aspectos tratados:

1. Reparación del portón principal
2. Reparación y puesta en funcionamiento de las barras electrónicas de acceso vehicular
3. Desmalezamiento del área que conforma la servidumbre de paso
4. Reparación de reja perimetral de alfajor
5. Repavimentación de la vía carretera



6. Iluminación del área de la servidumbre de paso
7. Vigilancia de la entrada principal.

De los puntos antes señalados, se distingue que convinieron en ejecutar de manera urgente e inmediata, durante el mes de diciembre 2019, alegando

razones de seguridad de la comunidad en general los siguientes:

1. Desmalezamiento
2. Vigilancia
3. Iluminación.

Se evidencia en la mencionada acta, que para el caso del desmalezamiento los miembros de las juntas de condominio del Conjunto Residencial La Ponderosa 1° y 2° Etapa, compuesto por los Edificios Las Brisas "A", "B", "C", "D" y "E", convinieron en asumir el pago total correspondiente a este aspecto, solo para esa oportunidad, lo cual accedieron a reconocerlo como parte de la indemnización propuesta por el incumplimiento reiterado de su obligación de sufragar los gastos de mantenimiento del área que compone la servidumbre de paso.

También se observó que en cuanto a la contratación de vigilancia e iluminación de la servidumbre de paso, acordaron que los pagos correspondientes se ejecutarían de acuerdo a la cuota parte establecida en los documentos de condominio para cada edificio, quedando reconocida dicha obligación.

PRIMERO: Se dará estricto cumplimiento a lo establecido en los respectivos documentos de condominio del Conjunto Residencial La Ponderosa 1° y 2° Etapa, compuesto por los Edificios Las Brisas "A", "B", "C", "D" y "E, respecto a los porcentajes para la correspondiente distribución de los gastos de mantenimiento, reparación, conservación y mejoras de la servidumbre de paso peatonal y vehicular, constituida sobre los terrenos del Conjunto Parque Residencial las Flores en los porcentajes a saber:

Conjunto Residencial La Ponderosa 1° Etapa, compuesto por los Edificios Las Brisas "A" y "B"	25%
Conjunto Residencial La Ponderosa 2° Etapa, compuesto por los Edificios Las Brisas "C", "D" y "E"	37,5%
Conjunto Parque Residencial Las Flores, compuesto por los Edificios Amapola, Tulipán y Gardenia	37,5%
	100%

A los efectos de ejecución de trabajos a futuro orientados a mejoras en la servidumbre, se deja constancia expresa que debe contar con la aprobación de la mitad más uno de los edificios que conforman ambos conjuntos residenciales, representados por sus juntas de condominio.

SEGUNDO: Se ratifica la autorización extendida al Conjunto Parque Residencial Las Flores, compuesto por los Edificios Amapola, Tulipán y Gardenia, para la colocación del respectivo portón de seguridad, en el área donde se encuentra la guaya que delimita la servidumbre de paso, para lo cual debe tomarse como referencia lo establecido en su correspondiente documento de condominio, dicha autorización consta en acta de inspección realizada por este despacho, en fecha 11 de octubre de 2.019, en su punto N° 8.

DE LOS ACUERDOS

PRIMERO: En virtud al acta de fecha 27 de septiembre de 2.021 la que se da aquí por reproducida y que corre inserta al expediente, donde las partes llegaron a acuerdos específicos respecto a las reparaciones necesarias en la servidumbre de paso, se deja sentado que los gastos que suponen tales restauraciones, deben ser cubiertos por ambos Conjuntos Residenciales con base a lo establecido en el aparte **PRIMERO** del título de los **HECHOS** relacionado con los porcentajes que le corresponden a cada conjunto residencial del presente dictamen. Así mismo será de obligatorio cumplimiento realizar la correspondiente consulta a los propietarios de ambos conjuntos residenciales de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Horizontal.

SEGUNDO: A partir de la presente decisión y a los efectos de determinar cuáles serán los aspectos periódicos y necesarios que deberán ser cubiertos por ambos conjuntos residenciales en dicha servidumbre de paso, se definen como tales los siguientes: desmalezamiento, servicio de vigilancia, mantenimientos de la vía, portón de acceso, iluminación y reja perimetral, igualmente estos aportes deberán ser honrados de manera oportuna, obligatoria y con fundamento a los porcentajes expresados en el aparte **PRIMERO** del título de los **HECHOS** del presente Dictamen.

TERCERO: A los efectos de uso de la mencionada Servidumbre de Paso esta autoridad debe precisar que la misma deberá regirse por los parámetros generales

[Firma]

B) Prohibido el uso para reparación de vehículos de ningún tipo, así como tampoco para estacionar vehículos accidentados.

C) Queda terminante prohibido estacionar justo en el área que se encuentran ubicados los accesos de ambos conjuntos residenciales ningún tipo de vehículos.

D) La servidumbre de paso debe permanecer totalmente despejada.

E) Los vehículos que se dirijan al Conjunto Residencial La Ponderosa 1º y 2º Etapa, que deban realizar giro, deben hacerlo dentro de sus instalaciones.

F) No estará permitido en el área que conforma la servidumbre de paso, su uso como zona de esparcimiento, ni para reuniones, ni estacionar vehículos con o sin música, ni consumo de bebidas de ningún tipo.

CUARTO: Si por razones estrictamente necesarias y que resultaren en beneficio de ambos Conjuntos Residenciales fuere forzoso modificar alguno de los parámetros establecidos en punto **TERCERO** del presente título de este dictamen o agregar alguno que con el concurso de ambos conjuntos residenciales se considere necesario, será imprescindible notificar a este despacho fundamentando suficiente y debidamente los mismos en acuerdo firmado por ambas partes.

HOMOLOGACIÓN

Quien suscribe, Abogado **MSc. CÉSAR VIELMA**, en mi carácter de Síndico Procurador de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, por medio del presente procedo a emitir dictamen definitivo pertinente, conexo con los gastos de mantenimiento, reparación, conservación y mejoras de la servidumbre de paso peatonal y vehicular, constituida sobre los terrenos del Conjunto Parque Residencial las Flores, integrado por los Edificios Amapola, Tulipán y Gardenia, en virtud del uso de la servidumbre de paso peatonal y vehicular, de la cual hacen uso el mencionado conjunto residencial y el Conjunto Residencial La Ponderosa 1º y 2º Etapa, constituido por los Edificios Las Brisas "A", "B", "C", "D" y "E", el cual fuere sometido a análisis por ante este despacho.

Vistos y analizados como han sido los autos que corren insertos al expediente, habiendo evaluado tanto el escrito así como las pruebas presentadas por la representación legal del Conjunto Parque Residencial las Flores, integrado por los Edificios Amapola, Tulipán y Gardenia, observando que las mismas demuestran

LMH

no viola ninguna norma y que la justa petición se encuentra dentro del marco jurídico, se admiten debidamente a fin de soportar la decisión definitiva.

Las partes expresamente reconocen que el presente acuerdo contiene la manifestación de voluntades, libre de coacción y amenaza, por todo lo antes expuesto el síndico Procurador del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda abogado **MSc César Vielma**, decide **HOMOLOGAR** los acuerdos pactados en dicha acta, así mismo en su **Artículo 120**. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal vigente, tipifica que los informes y dictámenes del Síndico Procurador o Síndica Procuradora no tienen carácter vinculante, salvo disposición en contrario de leyes nacionales, estatales y/u ordenanzas municipales correspondientes.

Se hacen dos ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Los Teques a los Dieciocho días (18) días del mes de febrero de 2022.

MSc. CÉSAR AUGUSTO VIELMA DÍAZ
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

Resolución N° FEEN-001-2022
Gaceta Municipal Extraordinaria N° 09 de fecha 06 de Enero de 2022

"211 años de la Independencia, 162 años de la Federación y 22 años de la Revolución"

Ampel
Rosa López
81/188.295

4/03/2022
11 1

Luisipan
4/3/22 / 6549661

Lara

Gardina
4/3/22 6.27.12
210768